

1502107-36.2022.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ilona Marcia Bittencourt Cruz

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... a palavra da vítima, em sede de crime de roubo, é de vital importância, só podendo ser desprestigiada com a produção de provas cabais a demonstrar a falácia das declarações prestadas, o que não ocorreu no caso em apreço. Vale dizer, nenhum elemento foi trazido à baila a demonstrar que os réus, não praticaram o crime de roubo em apreço.

Ademais, a vítima não teria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

5ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502107-36.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502107-36.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2244927/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 27272059 -

CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2244927 - 01º D.P. RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

Desconhecido 1 e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ilona Marcia Bittencourt Cruz

Vistos.

O Representante do Ministério Público denunciou DEYVID ANDRÉ HERCULANO DA SILVA, qualificados nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e VII, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal, porque no dia 07 de setembro de 2022, por volta de 23h00, na confluência da Rua Campos Salles com a Rua Sete de Setembro, nas imediações do Shopping Santa Úrsula, Centro, nesta Comarca, o acusado e outro indivíduo não identificado em concurso de agentes e unidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca contra as vítimas W.L. dos S. F. e I. de O. S, respectivamente, uma carteira contendo cinco cartões bancários e de crédito e

documentos pessoais, uma aparelho celular e um relógio de marcas e modelos não especificados; e um aparelho celular da marca Xiaomi e uma corrente de prata, avaliados, à fl. 77, em quantia não especificada, mas certamente inferior a R\$ 6.000,00 (seis mil reais).

Conforme restou apurado, na ocasião dos fatos, o acusado na companhia de terceiro não identificado abordou as vítimas, casal de namorados que saía do Shopping Santa Úrsula e mediante uso de uma faca, ameaçou matá-los e, então, subtraiu todos os objetos supradescritos.

Ocorre que um transeunte percebeu a ação delitiva e logrou êxito de deter o acusado e a Polícia Militar foi acionada. Com a chegada dos milicianos, o Deyvid foi prontamente abordado e, realizada busca pessoal, foi localizada a faca utilizada no roubo, o aparelho celular da ofendida I. de O. S, além de uma vela de automóvel, um telefone celular de propriedade não identificada e o valor de R\$ 5,00 (cinco reais). O acusado, por sua vez, foi preso em flagrante.

A denúncia foi recebida em 22 de novembro de 2022 (fls.87). O acusado foi citado (fls.94. Apresentaram defesa previa, arrolando as mesma testemunhas constantes na denúncia (fls. 97).

Durante a instrução judicial, as vítimas foram ouvidas. Foi homologada a desistência da oitiva das duas testemunhas comuns. O Réu foi interrogado.

Por meio de debates, o Dr. Promotor de Justiça requereu a integral procedência da ação penal, para condenar o acusado nos exatos termos da denúncia, observando-se na dosimetria penal que o acusados ostenta maus antecedentes e reincidência, bem como a sua confissão. Por fim, postulou fixação de regime fechado para início de cumprimento de pena.

A Defesa, por sua vez, requereu que o concurso formal seja afastado, uma vez que o delito foi contra um casal e não contra pessoa, portanto não podendo ser considerado patrimônio individual. Pleiteou fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da confissão e regime diverso do fechado.

Este é, em síntese, o relatório.

Passo à fundamentação e decisão.

A materialidade e autoria do delito foram devidamente comprovadas por meio do auto de prisão flagrante delito (fls.01/08), pelos boletins de ocorrência (fls.41/47), pelo auto de exibição e apreensão (fls.09/10), pelo auto de avaliação (fls.77)e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Em juízo, o acusado Elias confessou os delitos que lhe foram imputados na denuncia, admitindo que ameaçou as vítimas com uma faca, bem como a presença de um comparsa. Alegou que esta arrependido.

A vítima W.L.dos S. F relatou que estava saindo do shopping Santa Úrsula com a sua namorada e quando estavam chegando próximo ao nosso destino, o acusado, que estava de bicicleta, virou a esquina e nos abordou, apontando a faca para minha namorada. Logo a seguir chegou mais um indivíduo, comparsa do réu, também de bicicleta e passou a subtrair os pertences que estavam comigo e os da minha namorada. Afirmou que o réu permaneceu o tempo todo com apontando a faca para o pescoço da minha namorada. Neste ato, reconhece o acusado sem sombra de duvidas como sendo o autor do delito da qual foi vítima.

A vítima I.de O.S relatou que saindo do shopping Santa Úrsula, com seu namorando, sentido Marechal Deodoro, pela campo Sales e quando se aproximavam do destino e

foram abordados pelo acusado e outro indivíduo, sendo que os dois estavam de bicicleta. O David jogou veio com a bicicleta em cima de mim falando "passa, passa", colocando uma faca no meu pescoço, enquanto o outro indivíduo foi pegar os pertences que estavam com meu namorado. Respondi que não tinha nada, pois minha carteira e o meu celular estavam com meu namorado, momento em que o acusado subtraiu a corrente de prata eu estava usando. Chegou a tentar segurar o réu, mas não conseguiu. O outro indivíduo chamou o réu para irem embora, assim eles subiram na bicicleta e foram sentido shopping, o David virou a Garibaldi, o outro seguiu a Campos Sales na contramão. Não percebeu o momento em que os agentes trocaram os objetos furtado, por isso que conseguiram subtrair tudo, sendo que com o acusado somente foi localizado seu celular e a faca. Asseverou que, após a subtração saiu correndo atrás deles e conseguiu interceptar o acusado na praça Sete de Setembro e com a ajuda de uns motoristas de iFood foi possível segurar-lo até a chegada da polícia. Os policiais ao revistarem o acusado encontraram em seu poder a faca e o meu celular.. Neste ato, reconheceu o acusado, sem sombra de dúvidas, como sendo o autor do delito da qual foi vítima.

Após análise da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, dúvidas não há de que o acusado realmente praticaram os delitos de roubo narrados na denúncia, conduta que foi integralmente e detalhadamente admitida por ele em juízo. Nesse sentido, vejamos o entendimento de nossos Tribunais:

STF: "As confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova inclusive substanciais" (RTJ 88/371).

A confissão do acusado não restou isolada do conjunto probatório, uma vez que foi corroborada pelos seguros depoimentos das vítimas, que narraram de forma detalhada como se deu a ação do acusado e do terceiro não identificado, bem como o reconheceram, sem sombras de dúvidas como sendo um dos agentes que praticou o delito da qual foram vítimas, inclusive, como sendo o que usou uma faca para empreender a grave ameaça no momento da subtração.

Importante ressaltar que, a faca e o celular da vítima I. Foram apreendidos em poder acusado.

Note-se que a palavra da vítima, em sede de crime de roubo, é de vital importância, só podendo ser desprestigiada com a produção de provas capazes a demonstrar a falácia das declarações prestadas, o que não ocorreu no caso em apreço. Vale dizer, nenhum elemento foi trazido à baila a demonstrar que os réus, não praticaram o crime de roubo em apreço.

Ademais, a vítima não teria interesse em imputar gratuitamente aos réus - pessoas que sequer conhecia - a prática de um crime tão grave como este, caso realmente ele não o tivesse cometido. Sobre a insuspeição da vítima em atribuir aos acusados a elementar da grave ameaça, concurso de agentes e emprego de arma de fogo, vale conferir:

"Em sede de delito de roubo a palavra da vítima merece crédito, porquanto, incidindo sobre o proceder de desconhecido, não teria ela proveito em mentir e até poderia incorrer no crime de denúncia caluniosa" (TACRIM-SP - AP - 6ª C. - Rel. Penteado Navarro - j.29.05.96 - RJTACRIM 32/282);

"Em sede de roubo, é possível que a condenação do agente se escore nas palavras da vítima, quando o seu depoimento na Polícia e em Juízo for harmônico e coerente, não havendo qualquer motivo para que mentisse, incriminando pessoa até então desconhecida" (TACRIM-SP - AP - 7ª C. - Rel. Salvador D` Andréa - j.19.02.98 - RJTACRIM 37/276).

As causas de aumento de pena pelo concurso de agentes e uso de arma branca- faca- restaram devidamente comprovadas por meio da prova oral colhida nos autos, pela confissão do acusado, bem como pelos depoimentos das vítimas. Não bastasse, a faca utilizada no assalto foi apreendida em poder do acusado.

Consigne-se que, é indiscutível que quando mais de um agente se une para a prática do crime, isso aumenta a chance de sucesso da empreitada criminosa, o que ocorreu no presente caso. Nesse sentido, vejamos o entendimento do extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo: "No concurso de agentes para a prática do crime de roubo não há o que se falar em participação de menor importância, pois na co-autoria não há necessidade do mesmo comportamento por parte de todos, podendo haver divisão quanto aos atos executivos relevante para objetivo criminoso". TACRIM (RT749/696).

A título de argumentação, não há o que se falar em roubo tentado, na medida em que foi amplamente demonstrado pela prova colhida nos autos que, embora a vítima tenha saído no encalço dos agentes e tenha conseguido localizar um dele, o réu, e com a ajuda de transeuntes detê-lo até a chegada da polícia, fato é que o réu e seu comparsa conseguiram se evadir com os pertences das vítimas, inclusive, somente o celular da vítima I foi localizado com o réu, indicando que o terceiro agente não identificado se apoderou dos outros objetos subtraídos, o que por si só implica consumação do delito, sobretudo considerando que foi empregada grave ameaça seguida de apossamento. Incidente na espécie, a Teoria da Amotio, adotada pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: TJ-SE - Apelação criminal ACR 2009305412 SE (TJ-SE).

Reconheço o concurso formal de crimes, pois ficou comprovado, pelas declarações das vítimas, que o réu mediante uma só ação, ofendeu o patrimônio de duas vítimas, embora namorados, pois houve lesão a patrimônios distintos. Portanto, no caso em apreço, não há que se falar em crime único.

Destarte, tendo ficado demonstradas a autoria e a materialidade do delito de roubo, a condenação do acusado é medida de rigor.

Em relação ao delito de roubo, na dosagem da reprimenda, atenta aos antecedentes, à culpabilidade e às demais diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base do acusado no mínimo legal, a importar o quantum de quatro (04) anos e oito (08) meses de reclusão e o pagamento de onze (11) dias-multa, tendo em vista o preceito sancionador do artigo 157, caput, do Código Penal. A pena base do acusado foi majorada de um sexto (1/6), em razão dos maus antecedentes (proc.0050882-88.2009-50/51 e 63).

Reconheço a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência do acusado (proc.0017961-37.2013-fls. 50 e 64) e, entendendo que a atenuante compensa a agravante, razão pela qual mantenho a pena acima fixada.

Incidente, na hipótese, as causas de aumento de pena prevista no parágrafo segundo, inciso II e VII, do artigo 157, do Código Penal, razão pela qual majoro a pena do réu em um terço (1/3), resultando a reprimenda em seis (06) anos, dois (02) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de quatorze (14) dias-multa.

Consigne-se que as causas de aumento, concurso de pessoas e emprego de arma, foram aplicadas nos termos da Lei, de forma separada, uma vez que esta Magistrada entende que o legislador ao separar as causas de aumento, em percentuais diversos, pretendia proteger de forma mais eficiente o bem jurídico tutelado.

Pelo reconhecimento do concurso formal de crimes, aumento a pena do réu em um sexto (1/6), considerando o patrimônio de duas vítimas do crime de roubo, resultando a

pena do réu em sete (07) anos, três (03) meses e três (03) dias de reclusão e dezesseis (16) dias-multa.

Ante a inexistência de outra circunstância modificadora aplicável, torno a pena acima definitiva.

A quantidade da pena imposta, por si só inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena (sursis).

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, tendo em vista os maus antecedentes e a reincidências, bem como a quantidade de pena aplicada.

Não permito o apelo em liberdade e assim o faço para garantir da ordem pública e a aplicação da lei penal. Solto, após a prolação de decreto condenatório, com uma pena tão extensa a ser cumprida, poderá evadir-se do distrito da culpa, lembrado que, o acusado ostenta mau antecedente e é reincidente, além de responder ao processo recluso, porque foi preso em flagrante na posse de parte da res furtiva, após empreender grave ameaça as vítimas.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra DEYVID ANDRÉ HERCULANO, RG. Nº41608969 e o CONDENO, com fundamento no artigo no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e VII, no forma do artigo 70, todos do Código, à pena de sete (07) anos, três (03) meses e três (03) dias de reclusão- em regime fechado- e dezesseis (16) dias-multa. O valor do dia-multa será fixado no mínimo legal à mingua de elementos que demonstrem a situação econômico-financeira do acusado, devendo ser atualizado da data dos fatos até sua efetiva liquidação.

Nos termos da Lei nº 12.736/12, o tempo em que o acusado permaneceu recluso, a título de prisão provisória e em regime integralmente fechado, deverá ser detraído da totalidade da pena acima fixada.

O acusado não faz jus à progressão de regime.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontram.

Em caso de recurso, expeçam-se Guias de Recolhimento Provisória.

Após o trânsito em julgado, confirmada a condenação, expeçam-se guias recolhimento definitiva e tudo mais que for necessário para o integral cumprimento da sentença.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais fixadas no valor de 100 Ufesp, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03, ficando suspensa a execução penal, tendo em vista ser o réu beneficiário da Justiça Gratuita.

Determino o perdimento das bicicletas apreendida às fls. 09 e 88, bem como dos valores apreendidos às fls. 76, em favor da União.

Determino a destruição dos objetos apreendidos às fls. 09 e 88 (01 aparelhos celular, vela automotiva e faca).

Ribeirão Preto, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA